

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 266/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายจำรัส หรือ ดำ ชมแผน

จำเลย

นายจำรัส ชมแผน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 219

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,26,75,76,102 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสองกรรมฐานมีกักโทษเพื่อ  
จำหน่ายจำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท ฐานจำหน่ายกักโทษ จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000  
บาท รวมจำคุก 4 ปี ปรับ 40,000 บาท จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง รวมจำคุก  
จำเลย 2 ปีปรับ 20,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้ มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับและไม่รอการลงโทษให้จำเลย นอกจาก  
ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป  
(อันดับ 32,31)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 และขณะนี้จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา ชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

---

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 และขณะนี้จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา ชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |